

עין משפט
נר מצוה

כח:

משום הפסד קרשים. שאם יפר לה קודם זריקה וסוֹבֵי אִינֶה צריכה לקרצנות הללו ואסור לזרוק דם ופרץ אמאי איכא הפסד יפר לה ולזרוק דמו שלא לשמו ויותר הכשר באכילה

ימן הזבחים שנזבחו שלא לשמן דכיון² דהיפר לה ואינה עוד מזירה שזב אין עומדין לשמן ואפילו זורוק דמן סתם כשרין דסתמא [שללא] לשמן קיימי והי"ק זרק דמו דסתמא שלא לשמן קיימי אלא לשם שלמי נדבה כיון דלינא עוד מזירה: **בבשי** עצרת ששחטן. שלא לשם **בבשי** עצרת ששחטן. שלא לשם עצרת או ששחטן לפני עצרת בערב עצרת או לאחר עצרת: הדם זרק. ביו"ט ענמו וקאי ארישא³ שלא לשמן (ואו) לשם⁴ שלמי נדבה ועי' כן הותר הכשר באכילה א| דאי לית ליה נדרים ונדבות קרצין ביו"ט א"כ לא יקטיר אימורים עד הערב ולא יאכל הכשר עד הערב [דכל כמה] דלא מיקטרי אימורין כשר לא מישטרי באכילה ומי"מ כי נמי אין נדרים ונדבות קרצין ביו"ט מותר לזרוק הדם: ואם היתה שבת לא זורוק. דהוי כמו תיקונו מדרבנן ואסור אלמא [מתוך] לזרוק הדם שלא לשמן וא"ת אמאי לא מיייתי עולה ושלמים יקרבו לשלמים וי"ל דלא דמי דהתם בשעת⁵ שחיטה היפר לה וצין צוריקה וצין בשחיטה עומד שלא לשמן אבל הכא דבשעת שחיטה היה עומד לשמן ועמה בשעת זריקה עומד שלא לשמן לא מיתכשר שלא לשמן ב| וצ"ל דלהך כבשי עצרת נמי לא דמי דהתם לא נשחטו לשמן אבל הכא כיון⁶ דנשחטו לשמן [שמא] כיון דנשחטו לשמן דלא מכשרי שלא לשמן דכפ' התכלת (מנחות דף מו:)| מביעיא להש"ס האי כבשים ששחטן לשמן ואבד הלחם מהו שמזרוק דמן של כבשים שלא לשמן כו' וא"כ הא דקאמר זורוק מיירי שנשחטו⁸ שלא לשמן וצ"ל דלא דמי דהתם כבשים

ואמאי ולזרוק דם שלא לשמן ויחיד בשר באכילה. דתני כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים אלא שלא עלו לשם חובה ולא זורוק שלא לשמן ה"ה אפי' בסתמא (מידר) [נמין] דאין סתמן עומדים לשמן אחר שחפר לה בעליה: כבשי עצרת ששחטן שלא לשמן. שלא לשם שלמי עצרת: או ששחטן לפני זמנן או לאחר זמנן. לפני עצרת או לאחר עצרת אפי' שחטן לשמן הדם ויחיד וזרקתו יאכל. אפי' בו ביום למי"ד נדרים ונדבות קרבים ביו"ט מקטיר האימורים והוא יא"ת. יאכל בשו. ולמאן דלית ליה נדרים ונדבות קרבים ביו"ט. יקטיר האימורים בלילה ואח"כ יאכל (האמורים) [הבשר] ומי הדם צריך לזרוק ביום שלא יפסול בשקיעת החמה: ואם היתה שבת לא יזרוק ואפי" דזרוקת הדם אינה אסורה אלא מדרבנן כדאיפא פ' אלו דברים ואפי"ה החמירו רבננים משום דתקני דביחא הוא שמתקן האימורים להקטרה והבשר לאכילה ודמי לאין מגביתו ומעשרות (בשבת וירוש'). ואם זרק הורצה להקטיר אימורים לערב הדיום אינו יכול להקטיר. אלאמא דזורקין דם כבשי עצרת בשביל דבר שלא היו עומדים לכן קודם שחיטה: הכא במאי עסקינן כגון דשחט חטאת שפסלה שלא לשמה. דתני אם גילה על אחד משחטן יצא אלאמא על איה מהן שגלה בטל נזירותו ומיירי שביחא חטאת תחלה וטפי וי"ל לאתווי רישא דתנאי היה ביחא חטאת עולה ושלמים אלאמא דחטאת באה תחלה. אלא דתנאי ליה לאתווי חזק שדריי

ואמאי ולזרוק דם שלא לשמן ויחיד בשר באכילה. דתני כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים אלא שלא עלו לשם חובה ולא זורוק שלא לשמן ה"ה אפי' בסתמא (מידר) [נמין] דאין סתמן עומדים לשמן אחר שחפר לה בעליה: כבשי עצרת ששחטן שלא לשמן. שלא לשם שלמי עצרת: או ששחטן לפני זמנן או לאחר זמנן. לפני עצרת או לאחר עצרת אפי' שחטן לשמן הדם ויחיד וזרקתו יאכל. אפי' בו ביום למי"ד נדרים ונדבות קרבים ביו"ט מקטיר האימורים והוא יא"ת. יאכל בשו. ולמאן דלית ליה נדרים ונדבות קרבים ביו"ט.

יקטיר האימורים בלילה ואח"כ יאכל (האמורים) [הבשר] ומי הדם צריך לזרוק ביום שלא יפסול בשקיעת החמה: ואם היתה שבת לא יזרוק ואפי" דזרוקת הדם אינה אסורה אלא מדרבנן כדאיפא פ' אלו דברים ואפי"ה החמירו רבננים משום דתקני דביחא הוא שמתקן האימורים להקטרה והבשר לאכילה ודמי לאין מגביתו ומעשרות (בשבת וירוש'). ואם זרק הורצה להקטיר אימורים לערב הדיום אינו יכול להקטיר. אלאמא דזורקין דם כבשי עצרת בשביל דבר שלא היו עומדים לכן קודם שחיטה: הכא במאי עסקינן כגון דשחט חטאת שפסלה שלא לשמה. דתני אם גילה על אחד משחטן יצא אלאמא על איה מהן שגלה בטל נזירותו ומיירי שביחא חטאת תחלה וטפי וי"ל לאתווי רישא דתנאי היה ביחא חטאת עולה ושלמים אלאמא דחטאת באה תחלה. אלא דתנאי ליה לאתווי חזק שדריי

ועביד הקפה. כלומר ושרי לעשות הקפה דהלכה הוא: **הקפת** ב"ל **הראש** מדרבנן. דמן התורה מותר: **והא** מיייתי חולצין בעזרה. כשמלאו ימי מזירות טהרתו דמיייתי חטאת דאינו צא צנדבה דמעולה ושלמים לא קשיא דבאים צנדבה:

פסחא

ור' [מאיר] סבר דמודום בעיני הבעל שחתן אשתו על דאשה שער אשה נכרית: האישי מדיר את בנו בניור אפי"פ שהוא קטן וכל דין גזיר עליו ומביא אביו קרבנותיו ואם נטמא מביא קרבן טומאה. והאי מדיריו כגון שאר' תהא גזיר א נמי שאומר לבנו שיקבל עליו נזירות. הי"ג גלה או שגלחוהו קרוביו. ול"ג כיצד דכיון שגלה אין לך מחאה גדולה מזו. וכל הויא שמוחה או מיוחדו קרוביו בטל הגזיר ובגמי' מפרש טעמא ומספקא לי אם שחת יין או שנטמא מחאה דמסתברא למימר

הכא כיון שעשה דבר שהגזיר אסור בהם אין לך מחאה גדולה מזו. ומי' מדרגת גלח משמע דוקא שעשה מעשה בגופו. ונראה דוקא כשמיחו מיד כששעמו. ובתוס' קתני או שהביא ב' שערות והא דלא קט ליה במתני' משום דהבאת [ב' שערות] מבטלת אף לאחר ששמע ונתרצה אבל הנך לא מהני אחי"כ שכבר נתרצה וקבל עליו גוי' היתה לו בהמה מופרשת וכו' כדפרי' לעיל. מאי טעמא דאישי מדיר את בנו בניור וגם מי"ט דאשה לא: ה"לכה היא בניור' כך נאמר ה"לכה למשה מסיני:

מי שאמר פרק רביעי נזיר

ו**לחנא** דידן. כיון דאזיזדריק עלה אחד מן הדמים לאלתר אשתריא צחמרא ולית לה ניוול וכיון דלית לה ניוול אינו יכול לומר אי אפשרי באשה מנוולת: אינו יכול להפר משום בזיון קדשים. דהואיל ואין הצעלים מתכפרים צו אין הכשר נאכל: **מסקין** לה ר' **זירא**

אמאי. הוי בזיון קדשים לזרוק דמן שלא לשמן ויתיר כשר באכילה צוריקת דם שלא לשמן: **מי לא פגן הדם** יורק. שלא לשמן: **ואם היסה שנת לא יורק**. לפי שאין הכשר נאכל בשבת שאין צליית קדשים דוחה את השבת: **ואם זרק הורצא**. וצלנד שאימורין מקטיר לערב: **אי דשחט עולה ושלמים**. צרישא הי"ג דאפשר למיהוי להו תקנתא צוריקה אלא הכי קאמינא לך כגון דשחט חטאת צרישא דאי מיפר לה צעל מו לא הוי ליה תקנתא דה"ל כחטאת שמכפרו צעליה: ומנא תימרא דכל מאי דבעי שחיט צרישא כדתנן אס גילה על אחת משלשמן יא': **צריא**.^א כיון דמזיק עליה אחד מן הדמים אינו יכול להפר צמגלחת טהרה ויכדאמנן: **אכל צמגלחת טומאה**. אפי"פ שזרק עליה אחד מן הדמים יפר. ר"מ אומר אפי' צמגלחת טהרה כו': **ופ"ק אמר** לך. משום מגלחת לא אפשר להפר דלא הויא עליה מנוולת משום מגלחת דאפשר לה צפאה נכרות ומיחויא כאינה מגלחת: **ור' מאיר סבר צפאה נכרים איידי דזוחמא**. דאיית לה לא ניחא ליה ולכן יכול להפר לה לפי שיכול לומר אי אפשרי באשה מגולחת: **בתנאי' גילה**. בתוך ימי מזירותו או שגילחוהו קרוביו בתוך ימי מזירותו או שמיחה הבן תוך ימי מזירותו ואפילו ביום אחרון: **או שמיחוהו קרוביו**. הרי זה בטלה מזירותו ודמי חטאת ילכו לים המלח: **לא נהנין ולא מועלין**. כדאמר ר(מ) חטאות המתות ודמי חטאת ההולכין לים המלח ככולן לא נהנין ולא מועלין דלאו בני הקרבה נינהו: **גב' הלכה היא צנוי**. שהאיש מזויר ולא האשה: וריש

נא' דשחט עולה או שלמים הכי נמי לר"ע דליכא הפסדן: דאין לו תקנה לזרוק שלא לשמן דחטאת מיפסל שלא לשמן לשום שלמי נדבה דחטאת אינו צא נדבה: כלומר ולכן אמר ת"ק דכי מזרק אחד מן הדמים אפילו חטאת דאיירי ביה ר"ע דאינו מיפר חטאת ומגלה על אחת מהן או חטאת או שלמים וליכא ניוול ולכן הוצרך לאיתווי ראי' לכן [דלא תימא] דוקא ר' גלה על השלמים הוא דתנן צמגיתין מזרק אחד מן הדמים דדוקא ח| מן השלמים יא' דכתיב וגלה המזיר פתח אהל מועד וקאמר^א דבעל^ב יא' על אחד משלשמן וצפרק אחיו מקומן (ובאים דף נה). מפרש לה דמקיש חטאת עולה ושלמים^ב: הי"ג **אייד' דזוחמא**. בהס'^א זוהמא ואינו מגופה מגני לבעל ולא ניחא ליה: מתני' **האי"ש** מדיר בנו בניור. שיאמר יא' בני מזיר ויתחילו מנין הימים מיד אפי' אין הבן יודע שאציו הדירו צנויר א"ג דמדיר בנו צנויר שזוה לבנו שיאמר היינו מזיר: **ואין האשה מדרת בנה בניור**. כדמפרש בגמרא: **כיז** ל"ג: גילה או שגלחוהו. דאין לך מחאה גדולה מזאת ולא מביעיא גילה או שגלחוהו אללא אפי' מיחה או שמיחו^א צדכרים שאין רצונו שיעשה מזיר מתצטל המזירות ובגמרא מפרש הטעמים ודוקא כשמיחו מזיד כששמעו [אכלן] אס לא מיחו^ב וסוב לימים מיחו אין צרך כלום אחרי שהתחיל הנזירות ובתוספתא (פ"ג) קתני צבדי הני או שהציא צ' שערות והא דלא תני צמגית' משום דשמי שערות מצטלות הנזירות אף אחר שהתחיל כבר למנות כמה ימים מניזיר^א אכל הני דהכא דגילה ומיחה היינו צמגית' משמע דשמי שערות מצטלות הנזירות אף אחר שהתחיל מצטלין [לאתרן] שמיעה אפי' [הבין ניחא דלא תנא דכפולוגמא לא קמייירי דבגמי' פליגי בה רבי ור' יוסי צב' יהודה א"ג דלא קמני אלא מידי דציז אדם לנצל המזירות: **הייתה** לו בהמה מופרשת. כדלעיל: **גב'.** **אשה** **א**. דקתני אין האשה מדרת צנה צנויר: **הל"ב**. למשה מסיני צנויר: (שייך דף טז) **צרי** לחנבו. ומדרבנן: **בנו** **אין** בתו **א**. דכן הלכה היא^א בנו דשייך צמגות לכשיגדל מוטל על האז לחנכו אבל צמו לא תימה הא דאמר צעלמא (ביבמות דף קיד). קטן אוכל נצילות אין צ"ד מנזוין עליו להפרישו והאמר^ב [ריב"ז] אף לחנכו לעשות מזוה מוטל על האז וי"ל דמינוך לא שייך אללא להזאירו לעשות ולקיים מזוה אבל להזאיר מלעצור אין זה מינוך וההוא דפרק צמרא דיומא (דף פג). היינו קיום מזוה ועניתם עוד אומר ר"י דמינוך לא שייך אללא צאצ אצל באיניש אחרינא לא שייך והכא אמרינן צמו לא והתם אמרינן אחד תינוק ואחד תינוקת מחנכין אותם להתענות ציוה"כ וצריך לחלק צדצר: **בנדרים**. לא אשכחנ^א דאינו מדיר בנו צנדרים כגון להציא קרבן או שקבל^ב עליו לקיים מצות סוכה וולוצ: **קסבר** ב"ל חינוך דא"א חשיב. כגון מינוך מזירות ציווי הוא דמגלה שערו ולא ניחא ו| ליה צנניה יכול למחות ויש גורסין דלא חשיבא^א ורי"פ כל מינוך הוא להחשיצו חוה ציונא הוא לו ו| משה מגלה:

ועביד הקפה. כלומר ושרי לעשות הקפה דהלכה הוא: **הקפת** ב"ל **הראש** מדרבנן. דמן התורה מותר: **והא** מיייתי חולצין בעזרה. כשמלאו ימי מזירות טהרתו דמיייתי חטאת דאינו צא צנדבה דמעולה ושלמים לא קשיא דבאים צנדבה:

אפילו לכשיגדל (טוסה כג). גלח. אותו קטן שהזירו אציו בתוך ימי מזירותו (לעיר כד:). מיחה. אף על פי שלא נתגלה בטלה מזרות (שם). יפלו לערבה. ויצאו מהן עולות לקח המזבח דאין חוששין לדמי חטאת שבה, כדלקמן שהלכה היא צנויר כן (שם). ואינן טעונין לחם. שאין כאן מזיר ואין אפי יכול לקרות צו על כפי הזיור (שם). ה"לכה היא בניור' כך נאמר ה"לכה למשה מסיני: כהלכות מזיר (טוסה כג).

ור' [מאיר] סבר דמודום בעיני הבעל שחתן אשתו על דאשה שער אשה נכרית: האישי מדיר את בנו בניור אפי"פ שהוא קטן וכל דין גזיר עליו ומביא אביו קרבנותיו ואם נטמא מביא קרבן טומאה. והאי מדיריו כגון שאר' תהא גזיר א נמי שאומר לבנו שיקבל עליו נזירות. הי"ג גלה או שגלחוהו קרוביו. ול"ג כיצד דכיון שגלה אין לך מחאה גדולה מזו. וכל הויא שמוחה או מיוחדו קרוביו בטל הגזיר ובגמי' מפרש טעמא ומספקא לי אם שחת יין או שנטמא מחאה דמסתברא למימר

הכא כיון שעשה דבר שהגזיר אסור בהם אין לך מחאה גדולה בגופו. ונראה דוקא כשמיחו מיד כששעמו. ובתוס' קתני או שהביא ב' שערות והא דלא קט ליה במתני' משום דהבאת [ב' שערות] מבטלת אף לאחר ששמע ונתרצה אבל הנך לא מהני אחי"כ שכבר נתרצה וקבל עליו גוי' היתה לו בהמה מופרשת וכו' כדפרי' לעיל. מאי טעמא דאישי מדיר את בנו בניור וגם מי"ט דאשה לא: ה"לכה היא בניור' כך נאמר ה"לכה למשה מסיני:

מסורת הש"ס

ב(ה) פ"ה כ: ע"ש מנחות מת., (ב) לקמן מה. [ובאים נה. מנחות ה. ערכין כא. מדרס ד:]. ג. ס"א ל"ג. ד. [ס"א גכריי קו.]. ה. לעיל דף כד: [נסוזה כב.]. ו. סוטה כג: לקמן. ל. סא: .כא. (א) סוטה כג: לקמן. ל. סא: . (א) ס"א ור"ל אמר רבי"מ, (ח) ערכין ה: ה: (ט) י"ל כדיון, (י) י"ל דצניגל על אחד משלשמן יא'.

הגהות הב"ח
(א) במשנה והשלמים יקריבו שלמים: (ב) רש"י ד"ה תנא דין סבר כיון דאזיזדריק: (ג) ד"ה צריא דכ"ה דכיון: (ד) ד"ה גילה דה"ל עס ד"ה או שמיחו קרוביו:

גליון הש"ס
מתני' ואין האשה מדרת. עיין בדר"ק ריש שמואל א' צפוק ומדור נדד:

הגהות מהר"ב
רנשבורג

א| תוס' ד"ה כבשי וכו' הכשר צפילה דלא. מיתב דאי נמחק ויצי' ואי: ב| בא"ד לא מתכשר שלא לשמן וצ"ל מיתב דאי וצ"ל נמחקו ויצי' וצ"ע צ"מ: ג| בא"ד דהתם כבשים מתיקול. מיתב מתיקול נמחק. ויצי' מוקיעי: ד| ד"ה דמן וכו' דלא תימא דוקא גלה. נמחק מיתב גלה: ה| בא"ד מזרק אחד מן הדמים דדוקא מן השלמים. נמחק מיתב מן ויצי' גילה על חטאת: ו| ד"ה קסבר וכו' ולא ניחא ליה לנטיה. מיתב ליה לנטיה נמחקו ויצי' לה לזוון הלכן ויולס וכו' כ"ל. צ"מ: ז| בא"ד כל מינוך הוא להחשיצו חוה ציונא הוא לו. ר"צ כאן הס"ד ואח"כ מה"ד משום הכי מגלה ועביד הקפה. א"מ:

מוסף רש"י

כבשי עצרת. הבאים עס שאי האסם. דכמצינ כפרשת שור או כצו (ויקרא כג) בעצרת ועשיתם ששיר עוסי אחד לתאמא ושינ כבשים וגו' (ביצה ב:). ששחטן שלא לשמן. שצריך לשחטן לשם שלמי צנויר ושחטן לשם עולה (שם). לפני זמנן. קודם עצרת. והס' הופרשו לשם כבשי עצרת (שם). לאחר זמנן. לאחר עצרת (מנחות מח). הדם יזרוק. שלא לשמן (שם). והבשר יאכל. דקיימא לן כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים יקרב ונאכלין אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה (ביצה ב:). ואם היתה שבת. אטלא לשמן קאי ונאכלין אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה (ביצה ב:). ואם זרק. ולא נמקל. הורציה להקטיר אימורין לערב. כלומר ויקטיר אימורין לערב ולא יקטירס היום (שם כא). אם גילה על אחת משלשמן יצא. חטאת או עולה או שלמים. דנ' קרבנות כחובין צו ואמרינן כספרי דצי רב ואמר יספה המזיר ין, אמר מעשה ימירי (ערכין כא). ובעי"ז נדרים ד: ובאים נה. ע"ש. האישי מדיר את בניור. קטן, גלח. וחתל חטאת עליו

פסחא

אפילו לכשיגדל (טוסה כג). גלח. אותו קטן שהזירו אציו בתוך ימי מזירותו (לעיר כד:). מיחה. אף על פי שלא נתגלה בטלה מזרות (שם). יפלו לערבה. ויצאו מהן עולות לקח המזבח דאין חוששין לדמי חטאת שבה, כדלקמן שהלכה היא צנויר כן (שם). ואינן טעונין לחם. שאין כאן מזיר ואין אפי יכול לקרות צו על כפי הזיור (שם). ה"לכה היא בניור' כך נאמר ה"לכה למשה מסיני: כהלכות מזיר (טוסה כג).

ור' [מאיר] סבר דמודום בעיני הבעל שחתן אשתו על דאשה שער אשה נכרית: האישי מדיר את בנו בניור אפי"פ שהוא קטן וכל דין גזיר עליו ומביא אביו קרבנותיו ואם נטמא מביא קרבן טומאה. והאי מדיריו כגון שאר' תהא גזיר א נמי שאומר לבנו שיקבל עליו נזירות. הי"ג גלה או שגלחוהו קרוביו. ול"ג כיצד דכיון שגלה אין לך מחאה גדולה מזו. וכל הויא שמוחה או מיוחדו קרוביו בטל הגזיר ובגמי' מפרש טעמא ומספקא לי אם שחת יין או שנטמא מחאה דמסתברא למימר

הכא כיון שעשה דבר שהגזיר אסור בהם אין לך מחאה גדולה מזו. ומי' מדרגת גלח משמע דוקא שעשה מעשה בגופו. ונראה דוקא כשמיחו מיד כששעמו. ובתוס' קתני או שהביא ב' שערות והא דלא קט ליה במתני' משום דהבאת [ב' שערות] מבטלת אף לאחר ששמע ונתרצה אבל הנך לא מהני אחי"כ שכבר נתרצה וקבל עליו גוי' היתה לו בהמה מופרשת וכו' כדפרי' לעיל. מאי טעמא דאישי מדיר את בנו בניור וגם מי"ט דאשה לא: ה"לכה היא בניור' כך נאמר ה"לכה למשה מסיני: